

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULO FISCAL L-1350, CON GARANTÍA DE LA MARCA, PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ANCUD”

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

La Capitanía de Puerto de Ancud, procede a efectuar un proceso de adquisición a través de la modalidad de Compra Ágil en el Portal Mercado Público, con el propósito de la obtención de la mantención preventiva para vehículo fiscal L-1350 con garantía de la marca Toyota.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Mantenión preventiva Vehículo fiscal L-1350; Marca Toyota; Modelo Rav4 2.1.

- 1) Correas de mandos
- 2) Aceite de motor y Filtro
- 3) Bujías (Electrodo convencional)
- 4) Filtro de Aire
- 5) Emisiones de Gases y funcionamiento
- 6) Líneas de escape y soportes de sujeción
- 7) Pedal del freno y articulación
- 8) Pastillas y discos de frenos
- 9) Patines y tambores de frenos
- 10) Líquido de frenos y embrague
- 11) Tuberías, flexibles de líneas de frenos
- 12) Líquido de la dirección hidráulica
- 13) Dirección, terminales y aceite de caja
- 14) Aceite caja de transferencia
- 15) Aceite del diferencial trasero
- 16) Aceite del diferencial central
- 17) Reapriete de pernos de cardan
- 18) Engrase de cardan
- 19) Guarda polvos ejes de mando, homocinéticas
- 20) Suspensión delantera y trasera
- 21) Reapriete de pernos y tuercas de chasis
- 22) Funcionamiento de luces, bocina y plumilla
- 23) Cantidad de refrigerante para el aire acondicionado
- 24) Filtro de polen
- 25) Batería y electrolito de la batería
- 26) Líquido de Limpiaparabrisas
- 27) Neumáticos (verificar estado, rotación, balanceo)

3. ENTREGA Y RECEPCIÓN CONFORME:

A. ENTREGA:

- 1) Característica del servicio: De acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en Pto. N°2.
- 2) Los oferentes interesados en participar deben obligatoriamente ser representantes de la marca TOYOTA, debido a que el vehículo al cual se debe efectuar la mantención correctiva, se encuentra con garantía de la marca.
- 3) Plazo máximo de entrega: 10 días corridos de ser aceptada la orden de compra por el proveedor.
- 4) El lugar de ejecución del servicio, será en las dependencias del mismo proveedor, el taller a postular deberá estar ubicado en la ciudad de Castro o Ancud.
- 5) Los materiales de uso transitorios (herramientas), son opcionales del taller, sin perjuicio de los requisitos de garantía y seguridad del trabajo que deben cumplir bajo su responsabilidad.
- 6) Los materiales que se especifican para los trabajos definitivos, deben ser correspondientes para el tipo de vehículo.
- 7) Las ofertas deberán adjuntar una cotización formal donde especifique el valor total de cada servicio que se requiere, los valores deben ser indicados en pesos, considerando el valor total con IVA. incluido. Se deberá indicar la validez de la oferta, mínima de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de aceptación de los presentes términos de referencia. En la eventualidad que algunos de los oferentes presenten errores de sumas de resultados en los valores netos, IVA, totales y/o discrepancia en los valores señalados en cada línea de la compra ágil, será causal suficiente para que la oferta no sea considerada para ser adjudicada.
- 8) Para movimientos y pruebas de ruta si fuera necesario, el proveedor deberá solicitar conductor naval para su ejecución, (vehículo debe ser conducido solo por personal autorizado por resolución de esta Gobernación Marítima de Castro).
- 9) En la cotización el proveedor deberá cumplir a lo menos con los siguientes datos y el llenado del archivo adjunto "ANEXO A":
 - R.U.T. de la empresa y/o Cédula Nacional de Identidad.
 - Domicilio del Oferente.
 - Número de contacto.
 - E-mail.
 - Datos de cuenta bancaria para pago de factura.

En caso de no entregar esta información la oferta se podrá considerar inadmisibile.

B. RECEPCIÓN: Una vez realizada la entrega del servicio, comienza la etapa de recepción conforme de estos, la que se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

- 1) Aprobación de la entrega o recepción conforme: una vez que la Gobernación Marítima de Castro se encuentre conforme a cabalidad con el servicio entregado por el adjudicatario.
- 2) Comisión de reconocimiento y recepción: esta comisión actuará a nombre de la Gobernación Marítima de Castro, la cual estará integrada por personal de la Jefatura Militar, su función será verificar que el servicio entregado por el adjudicatario, cumplan a cabalidad con las especificaciones indicadas en las presentes bases de licitación.
- 3) Observaciones al servicio: en caso de existir observaciones o incumplimiento de las especificaciones técnicas, aun cuando cumpla con la fecha de entrega, la comisión de reconocimiento y recepción, deberá dar cumplimiento al siguiente procedimiento:
 - a. La Gobernación Marítima de Castro informará las observaciones al adjudicatario en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles para que estas sean corregidas.
 - b. La Gobernación Marítima de Castro, fijará los términos para corregir las observaciones, cuyo plazo máximo para la corrección de éstas no podrá ser superior a diez (10) días corridos.
 - c. El período entre la entrega inicial y el término del plazo para corrección de observaciones no se considerará para el cálculo de las eventuales multas.
- 4) Documento oficial de recepción conforme: Acta de Recepción firmada por la comisión de reconocimiento y recepción.

4. DE LA CONTRATACIÓN:

En atención a que el servicio es estándar de simple y objetiva especificación, no se requerirá la suscripción de un contrato, debiendo entenderse como tal, la orden de compra que emitirá esta Gobernación Marítima y su anexo, para este efecto y la **ACEPTACIÓN** de esta por parte del proveedor. Este contrato tendrá vigencia entre la fecha de aceptación de la orden de compra y la fecha de recepción conforme del material. La aceptación de la orden de compra, en el sistema de compras públicas, deberá ejecutarse en un plazo **NO** superior a 48 horas, caso contrario, se entenderá por rechazada por el proveedor.

El criterio principal a considerar para efecto de la adjudicación es el valor ofertado más económico, sin embargo, serán factores a considerar para la evaluación lo siguiente:

- a) Adjuntar certificado representante legal de la marca TOYOTA o indicar en cotización formal.
- b) El taller debe encontrarse dentro del radio urbano de la ciudad de Castro o Ancud.
- c) Que informe los datos de contacto del oferente (Anexo "A").

En caso de no entregar esta información la oferta se podrá considerar inadmisibile.

5. MULTAS:

- A. En caso que el proveedor presente atrasos en la entrega del servicio contratado, la Gobernación Marítima de Castro aplicará multas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 135 del Decreto 661/2024, del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo siguiente:
- B. Se cobrará una multa del 1% por cada día corrido de atraso sobre el valor exento de IVA del servicio adjudicado, el que será aplicable a la cantidad de días que se atrase el adjudicatario por el servicio contratado, no considerándose para ello los días invocados por fuerza mayor, según Cláusula N° 7.-
Si el cobro de multa se produce por el rechazo en la recepción del producto o servicio, se ejecutará en iguales condiciones las multas, siendo el plazo máximo de entrega, el plazo de reposición ofertado.
Para este proceso, se considerará como recepción conforme la entrega de la totalidad de los ítems.
- C. Se cobrarán multas hasta diez (10) días corridos, tope máximo de multas equivalente al 10% del total exento de IVA, de la orden de compra. Posterior a este porcentaje, la Gobernación Marítima de Castro, podrá terminar el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula N° 6 "Cancelación de la Orden de Compra", de este anexo.
- D. Para los efectos de aplicar las multas antes indicadas, se seguirá el siguiente procedimiento:
 - 1) En caso de ser procedente la aplicación de multas, éstas serán notificadas al adjudicatario vía carta certificada. La notificación se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correo que corresponda.
 - 2) El adjudicatario tendrá 5 días hábiles para impugnar la multa que le ha sido notificada, según el punto anterior.
 - 3) En caso que el adjudicatario presente descargos en el plazo establecido, la Gobernación Marítima de Castro, evaluará las causas explicitadas por el adjudicatario y tendrá la facultad de aplicar lo descrito en la Cláusula N° 5 de este anexo y eliminar o disminuir el monto de las multas o bien mantener lo descrito en la carta certificada remitida al adjudicatario, para lo cual la Gobernación Marítima de Castro tendrá 10 días hábiles, contados desde la recepción de la impugnación para notificar su resolución definitiva al adjudicatario.
 - 4) La Gobernación Marítima de Castro aplicará las multas correspondientes por medio de una resolución fundada, en la que se pronunciará sobre los descargos

presentados por el adjudicatario, si existieren, y que se publicará en el portal Mercado Público, oportunamente.

- 5) Si existe atraso superior a diez (10) días corridos en la entrega del servicio, sin un aviso informado y aceptado, se entenderá que existe un incumplimiento total del adjudicatario, por lo que, la Gobernación Marítima de Castro podrá desistir y dejar sin efecto la compra adjudicada.
- 6) Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días corridos desde la fecha de entrega fijada en la orden de compra, hasta la fecha de recepción conforme de los bienes.
- 7) El Adjudicatario deberá enterar el valor de la multa, dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la notificación de multa, en pesos chilenos, mediante vale vista, cheque o transferencia bancaria a nombre de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA, RUT N° 61.966.700-K, BANCO ESTADO, CTA. CTE. N° 23909230314, y remitir comprobante de pago al correo mmera@dgtm.cl.

6. CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A. Causales: La Gobernación Marítima de Castro se reserva el derecho de poner término anticipado de la orden de compra en cualquier época, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si incurriera en algunas de las siguientes causales:

- 1) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- 2) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, entendiéndose por éste cuando ocurran las siguientes causales:
 - a) Que el servicio entregado no cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas indicadas en su cotización.
 - b) Tope de cobro de multas: Cuando la entrega del servicio no se realice dentro de los diez (10) días corridos, posterior a la fecha de entrega indicada en la orden de compra, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula fuerza mayor o circunstancias fortuitas, del presente anexo.
- 3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos, que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- 4) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- 5) Cuando el adjudicatario transfiera o ceda sus derechos y obligaciones en el contrato a terceros o subcontrate sin el consentimiento escrito de la Gobernación Marítima.
- 6) En caso que la Gobernación Marítima de Castro determine que la adquisición no está de acuerdo a lo contratado, ni cumplen con los requerimientos técnicos y operativos especificados en la oferta del adjudicatario, podrá cancelar la orden de compra, si no se reponen en un plazo máximo de diez (10) días corridos, a total conformidad de la Gobernación Marítima de Castro.

- 7) En caso que no se comprometan los recursos en la Ley de Presupuestos del año siguiente.
- 8) Cuando el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquel, no actuarán éticamente durante la ejecución del respectivo contrato o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
 - a) Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad solicitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
 - b) Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual.

B. Procedimiento: La Gobernación Marítima de Castro, aplicará el siguiente procedimiento para los efectos de cancelar la orden de compra:

- 1) Notificación: Envío de carta certificada a domicilio registrado por el adjudicatario y se entenderá notificada, a contar del tercer (3) día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.
- 2) Descargos del adjudicatario: Se aceptarán descargos por escrito del adjudicatario en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación.
- 3) Respuesta a los descargos del adjudicatario: La Gobernación Marítima de Castro evaluará las causas explicitadas por el adjudicatario, tras lo cual resolverá. La decisión, contenida en una resolución fundada, será emitida dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la recepción del documento.
- 4) Recursos Administrativos: Podrá recurrirse en contra de la resolución fundada mencionada en concordancia de acuerdo al decreto 661/2024 y ley 21.634.

7. FUERZA MAYOR O CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS:

- A. No será causal de término de la orden de compra, el incumplimiento de las obligaciones del proveedor derivado de una catástrofe natural o de otra causal de fuerza mayor de acuerdo al art. 45 del Código Civil.
- B. Se entenderá como fuerza mayor, los hechos imprevisibles que no dependen de la voluntad de las partes, que afecten o incidan directamente en sus respectivas capacidades para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la carta orden, las que son entre otras, el sabotaje, catástrofes naturales, guerra declarada, rebelión o revolución, actos de gobierno, etc.
- C. Si una u otra parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de fuerza mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo no superior a cinco (5) días desde iniciada la causa de fuerza mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos por la carta orden. La causal invocada podrá ser aceptada o no por escrito por la otra parte, dentro del plazo de diez (10) días desde que haya sido notificada, mediante carta certificada.

8. PACTO DE INTEGRIDAD:

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en el presente proceso de compra, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los términos de referencia y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes términos de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- A. Los oferentes se obligan a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación a su oferta, con el propósito de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución de o los contratos que de ello se deriven.
- B. Los oferentes se obligan a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- C. Los oferentes se obligan a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso de compra, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.
- D. Los oferentes se obligan a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- E. Los oferentes manifiestan, garantizar y aceptar que conocen y respetarán las reglas y condiciones establecidas en los términos de referencia, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.
- F. Los oferentes reconocen y declaran que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- G. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y /o agentes y, en general, todas las personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente adquisición, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicios de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas en los organismos correspondientes.

9. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

- A. La facturación del servicio, será en pesos chilenos y el pago se efectuará en pesos, mediante transferencia bancaria, a través del Banco Estado, a nombre del proveedor una vez que se tenga la conformidad de la recepción del servicio por la comisión de reconocimiento de la Gobernación Marítima y la factura electrónica debidamente legalizada con siguientes datos:

DATOS PARA FACTURACIÓN:

Razón Social : Gobernación Marítima de Castro
Dirección : Calle Pedro Montt 85, Castro
Rut N° : 61.102.120-8
Giro : Actividades de Defensa

- B. El pago se efectuará a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura comercial, en el Departamento de Abastecimiento la Gobernación Marítima de Castro, en la forma y condición descrita en el párrafo anterior, según lo señalado en la Ley 21.131, pago a treinta días. La factura electrónica debe ser enviada al correo electrónico: mmera@dgtm.cl y rcayuman@dgtm.cl.
- C. No se aceptarán solicitudes de pago anticipado, aunque se haya cumplido parte de las obligaciones pactadas.
- D. En el caso que la factura es cedida a una empresa Factoring, el proveedor debe informar al correo facturación.castro@dgtm.cl con copia a rcayuman@dgtm.cl, adjuntando el certificado del S.I.I. y los datos bancarios de la empresa a la cual le cedió su factura. **Se hace presente que la omisión o no entrega de los antecedentes de cesión de Factoring producen retraso en el pago de la factura.**

ANCUD, **13 AGO. 2026**



ROBISTE CAYUMÁN QUILAQUEO
CABO 2° L. (AB.)
ENCARGADO DE
ABASTECIMIENTO Y FINANZAS